

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

19ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0075554-29.2016.8.26.0050** **CONT. 1778/16**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **JUNIERE CASTRO DA SILVA**

Vistos.

Juniere Castro da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 08.09.2016, por volta das 12:00 horas, na Rua Rudolf Lutze, bairro Vila Andrade, trazia consigo, para fins de tráfico, 27 porções de crack, 33 de cocaína e 20 de maconha.

Ainda na audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória ao réu, a fls. 72/73.

Entretanto, houve recurso do MP, acolhido pelo E. Tribunal de Justiça, que determinou sua prisão, consoante fls. 108 e 109.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP pugnando pela condenação e a defesa pela absolvição.

É o relatório.
Decido.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
19ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 12/13, 15/16 e 180/181.

Tem razão o MP, quando aponta divergências nos relatos dos policiais. Ambos afirmaram em juízo que o réu não fizera menção de correr, pois surpreendido com a aparição repentina da polícia. Entretanto, ainda no inquérito, a fls. 04 e 06, disseram que ele correu e foi detido pouco adiante.

Outra contradição foi de que Bruno informou que se dirigiram até o local numa viatura caracterizada, da qual desembarcaram, enquanto Guilherme sustentou que a viatura utilizada seria descaracterizada.

A par disso, eles convergiram no essencial: que o local é de tráfico, sendo efetuadas prisões reiteradas, que o réu foi pego com as drogas, lembrando-se em especial de maconha e cocaína em porções, bem como alguma quantia em dinheiro.

Ademais, reconheceram-no na esfera judicial e, inclusive, declararam que ele, quando dos fatos, confessou informalmente o ilícito.

Tanto Bruno quanto Guilherme não o conheciam antes, não tendo motivo para querer prejudicá-lo.

Um aspecto importante a comprometer Juniere foram as anotações de tráfico apreendidas em seu poder, a fls. 12, e que a perícia grafotécnica constatou que eram de seu punho, a fls. 103/105.

Isso posto, julgo **PROCEDENTE** a ação penal, para condenar o réu Juniere Castro da Silva como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes. Assim, fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Ele faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, adotando-se o redutor de 2/3, pela quantidade de entorpecente, **o que perfaz 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.**

Considerando as condições favoráveis do réu e o volume não apreciável de droga, sua condição equipara-se a do pequeno traficante. **Daí, com apoio inclusive na jurisprudência do E. STF, substituí-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

19ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Por paralelismo e maior adequação, o regime inicial de cumprimento de pena será, se o caso, o aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 17 de outubro de 2017.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**